

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2533 บริษัท เงินทุน ไทย เซ ฟวี่งก์ ทรัสต์
จำกัด

โจทก์

บริษัท เงินทุน ชาติ ไพบูลย์ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

คำขอให้พิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 จำเลยกล่าวเพียงว่ากรณีอย่างเดียวกันนี้โจทก์เคยฟ้องจำเลยมาแล้ว และศาลพิพากษาให้จำเลยชนะคดี ถ้าจำเลยมีโอกาสดักค้ำพยานโจทก์และนำพยานหลักฐานเข้าสืบแสดงต่อศาล ศาลก็ต้องพิพากษาให้จำเลยชนะคดี เพราะพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยในคดีนี้กับคดีดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกัน ถือไม่ได้ว่าได้กล่าวคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลโดยละเอียดชัดแจ้ง จึงไม่ชอบที่จะรับไว้พิจารณาและศาลอาจยกคำร้องได้โดยไม่ต้องไต่สวน.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงิน 2,000,000 บาทตามตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งจำเลยออกให้ไว้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การต่อสู้คดีแต่ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 2,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวน แต่เมื่อถึงวันนัดศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึง
งดการไต่สวนและสั่งยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรค
สองบัญญัติว่า คำขอให้พิจารณาใหม่จะต้องกล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความ
ได้ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล แต่คำขอพิจารณาใหม่ของจำเลยนั้น
ได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งแต่เพียงเหตุที่จำเลยได้ขาดนัด มิได้กล่าวโดยละเอียดชัด
แจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ที่จำเลยกล่าวว่ากรณีอย่างเดียวกันนี้โจทก์
เคยยื่นฟ้องจำเลยมาครั้งหนึ่งแล้วศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีตามสำนวน
คดีหมายเลขดำที่ 25723/2528 หมายเลขแดงที่ 5618/2530 ของศาลชั้นต้น ระหว่าง
บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด โจทก์กับบริษัทเงินทุนชาติไพบูลย์ จำกัด จำเลย
ถ้าจำเลยมีโอกาสดำเนินการพยานโจทก์และนำพยานหลักฐานเข้าสืบแสดงต่อศาล
ศาลก็ต้องพิพากษาให้จำเลยชนะคดีเช่นเดียวกัน เพราะพยานหลักฐานของโจทก์
และจำเลยในคดีนี้กับคดีดังกล่าวของศาลชั้นต้นเป็นพยานชุดเดียวกันนั้นถือไม่ได้ว่า
ได้กล่าวคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลโดยละเอียดชัดแจ้งตามบทกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายอันชอบจะรับไว้
พิจารณา และศาลอาจยกคำร้องของจำเลยเสียได้โดยไม่ต้องไต่สวน

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ